

Article - 12 राज्य शब्द की परिभाषा [Definition of state]

- संसद (Parliament)
- भारत सरकार (Indian Government)
- राज्य विधान मण्डल (State legislature)
- राज्य सरकार (State Government)
- स्थानीय प्राधिकरण (Local authorities)
- अन्य प्राधिकरण (Other authorities)

Article - 13 → राज्य ऐसा कोई कानून (any law) नहीं बनायेगा जो मूल अधिकारों को अल्लखन (break) करता हो।

↳ Supreme Court को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है।

Article 14-18 समानता का अधिकार [Right to Equality]

Article - 14 विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण [Equality before law and Equal protection of law].

[USA]

Britain

अपवाद → Article - 361 → राष्ट्रपति [President] विरोधाधिकार
 ① → राज्यपाल [Governor]
 → Article - 105 → MP [member of Parliament]
 संसद सदस्य - "संसद"

② Article - 194 - MLA एवं MLC (विधायक)

Note → आवेदन (सत्र) (meeting) → 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं होगी।

Article - 15 किसी व्यक्ति के साथ जाति (cast), लिंग / sex, धर्म / Religious, जन्म स्थान / Birth place को लेकर भेद भाव (discrimination) नहीं किया जाएगा।

Article - 16 सरकारी नौकरी में समानता का अवसर (लोक नियोजन में समानता का अधिकार) (Equal opportunity in Government Jobs)

अपवाद [Exception] → 16(4) - राज्य जनसंख्या के आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण (Reservation) दे सकता है।

Note → 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 / 103th (Constitution Amendment Act 2019)

↳ EWS → 10% आरक्षण / Reservation (सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग)

↳ Article - 15(6) - शैक्षिक संस्थाओं [Educational Institute]
↳ 10% आरक्षण

↳ Article (16)(6) → सरकारी नौकरी में - 10% आरक्षण (Reservation)

Article - 17 → अस्पृश्यता का अन्त (The End untouchability)

↳ अस्पृश्यता निवारण अधिनियम - 1955 → दूआ-दूत - दण्डनीय

↳ सीविल अधिकार संरक्षण अधिनियम - 1955 → अपराध
↳ संशोधन 1976 में → 500 ₹ का जुर्माना या 6 माह की कैद या दोनों

Article - 18 → उपाधियों का अन्त (The end of titles)

Article - 19 - 22 [स्वतन्त्रता का अधिकार [Right to Freedom]]

Article 19(1)(a) - वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता [Freedom of speech and expressions]

(i) प्रेस की स्वतन्त्रता [Freedom of press.]

(ii) राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतन्त्रता [Freedom to fly the national flag]

(iii) जानने का अधिकार [Right to know] RTI मूल अधिकार में शामिल नहीं है

(iv) शान्त रहने की स्वतन्त्रता [Freedom to be quite]

Article - 19(1)(b) → शान्ति पूर्वक एवं विनाशक सभ्यता की स्वतन्त्रता [Freedom to assemble peacefully without arms.]

19(1)(c) → सभा सख, एवं सहकारी समितियों बनाकर [Freedom to make associations unions & co-operative socy]

19(1)(d) → भारत में कहीं भी घूमने की स्वतन्त्रता [Freedom to move freely] throughout the territory of India

19(1)(e) → निवास या बसने की स्वतन्त्रता [Freedom to Reside & settle]